Приложение к приказу «Об утверждении типовой формы
Согласия на сбор и обработку персональных и иных данных», в том числе
для лиц, связанных с Банком особыми отношениями»

СОГЛАСИЕ НА СБОР И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ и иных ДАННЫХ

Настоящим субъект персональных и иных данных (далее - Субъект) предоставляет свое безусловное, конкретное, информированное и сознательное согласие АО «ForteBank» БИН 990740000683 (далее - Банк), а также третьим лицам, указанным в настоящем Согласии, в отношении его персональных данных, зафиксированных(хранимых) на электронном и/или бумажном и/или любом ином носителе, включая биометрические данные, а также иных охраняемых законодательством сведений, возникших, полученных в отношении Субъекта (далее – Персональные данные):

1. на сбор и обработку Персональных данных, предполагающие осуществление Банком и/или третьими лицами, указанными в настоящем Согласии, любых не запрещенных законодательством Республики Казахстан действий/мер, в числе прочего, осуществляемых с использованием средств автоматизации, информационных систем, интернет-ресурсов, различных сервисов и программного обеспечения, иных объектов информатизации третьих лиц, указанных в настоящем Согласии, или Банка, в том числе путем автоматизированной обработки Персональных данных, включая, но не ограничиваясь: запись, копирование, резервное копирование, защита, скрининг, систематизация, накопление, хранение внутри Банка и за его пределами, уточнение (изменение, обновление), извлечение, использование, передачу/получение (распространение, предоставление доступа, включая трансграничную передачу) в/из законных/официальных источников, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, подтверждение и проверка любого рода Персональных данных, включая случаи выявления каких–либо разночтений/изменений и дополнений, имеющихся Персональных данных, а также их использование для обучения и совершенствования моделей искусственного интеллекта в целях улучшения сервисов Банка;

2. на передачу/получение Персональных данных Субъекта третьим лицам/от третьих лиц, при наличии на это обязанностей или прав указанных лиц в соответствии с требованиями законодательства и/или заключенными соглашениями с такими лицами, либо когда такие обязанности и права возникают по иным основаниям, в том числе: уполномоченных государственных органов; юридических лиц, включая государственных юридических лиц, национальных управляющих холдингов, национальных компаний; кредитных бюро; пенсионного фонда; операторов/владельцев государственных баз данных; курьерских компаний; операторов сотовой связи; лиц, оказывающих Банку услуги по информационно-технологическому сопровождению, или имеющих с Банком иные сделки в сфере деятельности цифровых и информационных технологий, оказания услуг по идентификации личности; иностранных банков-корреспондентов; Налоговой Службы США (Internal Revenue Service), согласно требованиям FATCA;

3. на осуществление в процессе обработки Персональных данных их трансграничной передачи, а также их распространение в общедоступных источниках, а также предоставляет свое согласие на выдачу кредитного отчета из кредитного бюро Банку, включая данные, которые поступят в кредитные бюро в будущем и/или по которым последняя информация получена ранее пяти лет с даты получения последней информации о Субъекте, а также на предоставление информации о Субъекте в кредитное бюро.

Субъект также даёт согласие на сбор и обработку Персональных данных в порядке и объёме, предусмотренном настоящим Согласием в отношении несовершеннолетнего, законным представителем которого Субъект является, в том числе, в случаях оказания Банком соответствующей услуги/исполнения сделки в отношении такого несовершеннолетнего лица.

Предоставление настоящего Согласия может предусматривать, в том числе, следующие случаи сбора и обработки, включая передачу/получение Персональных данных Субъекта:

1. раскрытие Банком в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, информации, составляющей коммерческую, банковскую и иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну:

а) в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

б) работникам Банка;

в) лицам, осуществляющим проверку деятельности Банка по основаниям и в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

г) контрагенту (-ам), при условии заключения Банком с таким (-и) лицом (-ми) соглашения (-ий), предметом которого (-ых) будет являться принятие контрагентом (-ами) обязательств о неразглашении полученной/получаемой от Банка информации третьим лицам;

д) организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в целях обеспечения функционирования системы обязательного гарантирования депозитов;

е) другим пользователям системы удаленного доступа Банка при осуществлении перевода денег в его пользу по номеру телефона посредством системы удаленного доступа Банка;

ж) в случаях передачи денег на депозит нотариуса в соответствии с условиями, предусмотренными договором банковского обслуживания и законодательством Республики Казахстан.

При этом Субъект соглашается, что предоставление информации по операциям по банковским счетам Субъекта посредством услуги «СМС – Оповещения», в случае не уведомления / несвоевременного уведомления Субъектом Банка об утере, краже, ином противоправном завладении телефоном, SIM-картой телефона, или их передаче третьим лицам по любым основаниям, не является раскрытием Банком банковской тайны третьим лицам.

2. раскрытие тайны пенсионных накоплений Субъекта, на получение информации из уполномоченных органов/организаций об отчисляемых с доходов Субъекта обязательных пенсионных взносах в накопительные пенсионные фонды, а также социальных отчислениях в соответствии со статьей 55 Социального Кодекса Республики Казахстан;

3. на предоставление иных услуг, в том числе с информацией из единой страховой базы данных, как о субъекте единой страховой базы данных;

4. передачу сведений и/или документов в орган государственных доходов, в том числе для целей осуществления обмена сведениями и/или документами между органом государственных доходов и Национальным Банком Республики Казахстан о снятии наличных денег в течение календарного месяца сверх установленных предельных размеров, предусмотренных законодательством;

5. проведение Банком предварительного анализа с использованием Персональных данных Субъекта из всех законных источников с целью подготовки предложений по продуктам/услугам, оказанию услуг Банка;

6. передачу сведений и/или документов в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее – НАО ГК «Правительство для граждан») о Субъекте (в т.ч. Ф.И.О., дату рождения, ИИН и т.д.), банковском счете, предназначенном для получения Субъектом пенсий, пособий и социальных выплат, назначенных ему в соответствии с законодательством и выплачиваемых НАО ГК «Правительство для граждан», об остатках и движении денег на банковском счете, проводимых операциях по банковскому счету, включая выписки с банковского счета, копии доверенностей, выданных Субъектом третьим лицам на распоряжение банковским счетом, о закрытии банковского счета, иные сведения, касающиеся Субъекта и получения им пенсий, пособий и социальных выплат от НАО ГК «Правительство для граждан», в том числе, составляющие банковскую тайну;

7. передачу сведений и/или документов по запросу в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее – ЕНПФ) информацию о Субъекте, в том числе о соответствии ИИН номеру банковского счета, предназначенного для получения Субъектом пенсий, активности банковского счета и его принадлежности к категории специального текущего счета, а также информацию о номере банковского счета по предоставленному ЕНПФ номеру платежной карточки Субъекта;

8. АО «Государственное кредитное бюро» (далее – Кредитное бюро): (а) на получение информации о Субъекте от АО «Центр развития трудовых ресурсов», из ГБД от операторов/владельцев ГБД, а также от юридического лица, осуществляющего по решению Правительства Республики Казахстан деятельность по оказанию государственных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, (б) на предоставление информации о Субъекте, полученной в соответствии с подпунктом, а) настоящего пункта, Банку;

9. АО «Центр развития трудовых ресурсов», владельцам/операторам ГБД, юридическому лицу, осуществляющему по решению Правительства Республики Казахстан деятельность по оказанию государственных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан: на предоставление информации о Субъекте Кредитному бюро и Банку посредством Кредитного бюро;

10. операторам сотовой связи на сбор, обработку, хранение и распространение Персональных данных Субъекта, включая биометрические, зафиксированные (хранимые) на электронном, бумажном и любом ином носителе, а также происходящие в них в будущем изменения и дополнения, равно как и на получение уточненных и/или достоверных/актуальных данных в случае какого-либо несовпадения последних, в том числе на передачу Персональных данных Субъекта сотрудникам/представителям юридических лиц, осуществляющих доставку пакета документов по предоставляемому займу - курьерским компаниям, операторам сотовой связи, уполномоченным государственным органам и третьим лицам, при наличии на это обязанностей или прав указанных лиц в соответствии с требованиями законодательства, заключенными соглашениями с такими лицами.

11. передачу сведений и/или документов в уполномоченный государственный орган/организацию для целей формирования и сдачи регуляторной и иной отчетности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

12. передачу сведений и/или документов в рамках взаимодействия с АО «Национальная платежная корпорация Национального Банка Республики Казахстан», Центром обмена идентификационными данными и/или иными третьими лицами в целях оказания/получения услуги по идентификации личности.

13. передачу нотариусу информации, имеющихся сведений и (или) документов о Субъекте, необходимых для совершения нотариальных действий, а также для взаимодействия между Банком,

Субъектом и нотариусом, включая обмен сведениями и (или) документами.

Предоставлением настоящего Согласия, Субъект соглашается и подтверждает, что:

1. в случае, если по согласованию между Субъектом и Банком, предусмотрена/будет предусмотрена передача Банком Персональных данных Субъекта (включая трансграничную передачу) по открытым каналам связи, Субъект предпримет все разумные действия по сохранению конфиденциальности и защите таких данных, а также осознает риск несанкционированного получения информации третьими лицами и принимает на себя такой риск. Банк не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у Субъекта, в связи с нарушением конфиденциальности указанной информации и ее несанкционированным получением третьими лицами в указанном случае;

2. Банк вправе вносить изменения/дополнения в настоящее Согласие, предварительно уведомив об этом Субъекта за 10 (десять) календарных дней до вступления таких изменений в силу, путем размещения таких изменений/дополнений (в том числе новой редакции) в операционных залах филиалов Банка и/или на официальном сайте Банка по адресу forte.kz, на основании волеизъявления Субъекта, выраженного молчанием.

Непредставление Субъектом в течение 10 (десяти) календарных дней с момента опубликования Банком сообщения о внесении изменении/дополнений, письменного заявления о непринятии изменений/дополнений в настоящее Согласие, является выражением его волеизъявления и означает согласие Субъекта с такими изменениями/дополнениями.

Данное Согласие предоставляется в целях совершения сделок (заключения и исполнения договоров), связанных с получением услуг Банка, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия, согласно Закону Республики Казахстан «О персональных данных и их защите», в том числе в целях надлежащей идентификации, аутентификации, авторизации, верификации, а также на иные цели, которые предусмотрены (могут быть предусмотрены) в соглашениях с Субъектом и/или утверждённом Банком «Перечне персональных данных, необходимых и достаточных для выполнения АО «ForteBank» осуществляемых задач» (далее – Перечень персональных данных), действует в течение всего срока оказываемых Банком и/или третьими лицами, указанными в настоящем Согласии, услуг/исполнения сделки и далее в течение сроков хранения, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка и/или указанных лиц.

В случае включения Субъекта в список аффилированных лиц и/или реестр лиц, связанных с Банком особыми отношениями, данное Согласие предоставляется в целях ведения списка аффилированных лиц, реестра лиц, связанных с Банком особыми отношениями, действует в течение всего срока нахождения Субъекта в списке аффилированных лиц и/или реестре лиц, связанных с Банком особыми отношениями, и далее в течение сроков хранения, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка.

Банк осуществляет сбор и обработку персональных данных, в соответствии с Перечнем персональных данных, утвержденным в Банке, объем таких персональных данных ограничивается оказанием соответствующей услуги/исполнением сделки. В целях утверждения в Банке Перечня персональных данных в соответствии с требованиями законодательства Банк самостоятельно определяет его содержание, исходя из необходимости и достаточности для выполнения осуществляемых Банком задач. Банк обеспечивает доступ к Перечню персональных данных способами, не запрещенными законодательством Республики Казахстан.

Настоящим Субъект уведомлен о возможности автоматизированной обработки его Персональных данных с использованием объектов информатизации, а также о том, что результаты такой обработки могут учитываться при предоставлении услуг Банка, исполнении требований законодательства Республики Казахстан, управлении рисками, предотвращении мошенничества и повышении качества обслуживания, при этом Банк принимает необходимые меры для обеспечения защиты Персональных данных при их автоматизированной обработке. Субъект вправе заявить возражение против автоматизированной обработки его Персональных данных и обратиться в Банк для защиты своих прав, свобод и законных интересов в порядке, предусмотренном договором, законодательством Республики Казахстан. При этом Субъект понимает и осознает, что прекращение автоматизированной обработки Персональных данных может повлечь невозможность предоставления части или в целом услуг и сервисов Банка.